RESOLUCIÓN EXENTA CP N° 26467 / 2026

MATERIA:AUTORIZA COMPRAS FUERA DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2026 EN LA SEREMI DE SALUD DE ÑUBLE.

CHILLÁN , 6 de Noviembre de 2026

VISTO:

Lo dispuesto en Art 12, de la Ley N.º 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Modernizada por Ley N° 21.634; Decreto Supremo N.º 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda; Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979, y de las Leyes N.º 18.933 y N.º 18.469; en el Decreto Supremo N.º 136, de 2004, que aprueba Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el Decreto con Fuerza de ley Nº1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución Exenta N° 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón que reemplaza resolución N°7 y N°8. DS N.°63 del 08.07.2026 de la Subsecretaría de Salud Pública, que Delega Facultades del Subsecretario (a) a las Seremis de Salud, en materias que se indica.

CONSIDERANDO:

1. Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.
2. Que, asimismo, al Ministerio de Salud le corresponde ejercer la rectoría del sector salud y velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles y velar por que se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de la población.
3. Por su parte, la Subsecretaría de Salud Pública, a través de sus secretarías regionales ministeriales, tiene como misión liderar las estrategias de salud que permitan mejorar la salud de la población ejerciendo las funciones reguladoras, normativas, de vigilancia y fiscalizadoras que al Estado de Chile le competen, en materia de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, alineados con las prioridades del programa de gobierno para el sector y a los objetivos sanitarios de la década, contribuyendo a un progreso sostenido en la calidad sanitaria y atención de habitantes del país, asegurando un acceso oportuno, y el respeto a la dignidad de las personas, con enfoque de género e inclusión social de grupos vulnerables.
4. Que, mediante Resolución Exenta CP N°2372/2026, de fecha 30 de enero 2026, se aprueba el Plan Anual de Compras período 2026, de la Subsecretaría de Salud Pública.
5. Que, de acuerdo siguiente cuadro se recibieron solicitudes de compra y al momento de gestionarlas no se definía plan de compra para la institución.

Programa	Descripción	Asignación	Expediente	SC	CR
SALUD OCUPACIONAL	Compra de Botella de plástico - USO	2207002	71287/2026	2852/2026	225

6. Que, los servicios individualizados en el considerando N°5 precedente, no se encuentran contemplados en el Plan Anual de Compras aprobado para el año 2026 en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Ñuble.
7. Que, en este sentido y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 12 inciso final de la Ley N.º 19.886, “En caso de requerir la adquisición de un bien o servicio no contemplado en el Plan Anual de Compras, deberá justificar en el acto administrativo que autoriza la contratación, los motivos por los que contratará fuera de dicho plan, y tendrá en consideración criterios de sustentabilidad, eficiencia en el uso de los recursos públicos, costos y vida útil del bien, según corresponda.”, idea que se ve reforzado en el artículo 27 inciso segundo del Decreto Supremo N.º 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, que indica que “Con todo, las Entidades deberán adquirir los bienes y/o servicios que hayan sido previamente identificados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, y sus modificaciones. En caso de requerir un bien y/o servicio que no se encuentre en dicho listado, deberá justificar los motivos en el acto administrativo que autoriza la contratación, según dispone los artículos 8° bis y 12 inciso final de la Ley de Compras”, disposiciones la cuales dan a entender el carácter de excepcional de estas adquisiciones.
8. Que, conforme y en mérito de las consideraciones precedentes, vengo en dictar la siguiente;

R E S O L U C I Ó N:

1. **AUTORÍZASE,** de manera excepcional, la adquisición fuera de PAC 2026, de solicitudes recibidas antes de definir PAC 2026 y mencionadas en considerandos número 5.
2. **EMÍTASE,** Orden de Compra para formalizar la adquisición, vía plataforma www.mercadopublico.cl.
3. **IMPÚTESE,** el gasto correspondiente al Presupuesto de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de acuerdo con las asignaciones mencionadas en cuadro de considerando número 5.
4. **PUBLÍQUESE,** la presente Resolución y sus antecedentes en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración Pública, www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

PAULINA DEL PILAR ARRIAGADA SEPÚLVEDA

06-11-2026

SEREMI DE SALUD DE LA REGIÓN DE ÑUBLE

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
FIRMA ELECTRÓNICA
GOBIERNO DE CHILE

Nombre	Cargo	Fecha Visación
Fernando Antonio Pinilla Vásquez	ENCARGADO(A) DE ABASTECIMIENTO Y OFICIAL DE PARTES	06/11/2026 10:20:59
Rodrigo Otárola Rivas	JEFE(A) DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	06/11/2026 11:06:28
Diego Ignacio Plaza Aguilera	ABOGADO(A)	06/11/2026 11:37:21

Distribución:

-DAF
-JURÍDICA

Código: cHFDWF9HWg validar en https://ceropapel.minsal.cl/validadoc-minsal